



“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

INFORME LEGAL N° 675-2026-OAJ/UNCP

DIRIGIDO A : LIC. ANA MARIA HUACAYCHUCO RUIZ
JEFE DE LA OF. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

ASUNTO : CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CENTRO DEL PERÚ Y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

REFERENCIA : Oficio N° 0605-2026-OCRI-UNCP

FECHA : Huancayo, 21 de julio de 2026.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente, y en atención a los documentos de la referencia y los anexos que lo acompañan, expreso lo siguiente:

I. ANTECEDENTE:

1.1.- Que, con **Oficio N° 0605-2026-OCRI-UNCP** de fecha 16 de julio de 2026, la Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita opinión legal en el apartado “Clausulas” en el ámbito de su competencia y analizar sobre la factibilidad de la firma del mencionado convenio.

II. BASE LEGAL:

- Constitución Política del Perú (1993).
- Ley N° 30220 - Ley Universitaria.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Reglamento para la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de convenios de colaboración interinstitucional entre la UNCP y Organismos Públicos y Privados, Nacionales e Internacionales, aprobado mediante Resolución N° 3595-CU-2018.

III. ANÁLISIS:

3.1.- Que, según el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el numeral 88.1 del art. 88° “Las entidades están facultadas para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, **convenios de colaboración** u otros medios legalmente admisibles”.



3.2.- Que, el **numeral 88.2 del art. 88° de la Ley en comento**, dispone que: “(...) *por lo convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley, acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación.*”

3.3.- Que, el **numeral 88.4 del art. 88° del TUO de la Ley precitada**, señala que las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público.

3.4.- Que, el **art. 7° del Reglamento en mención**, establece como Responsabilidad de la Oficina de Cooperación: Gestionar la movilidad académica nacional e internacional, gestionar los convenios nacionales e internacionales, que fortalezcan el desarrollo sostenible de la UNCP.

3.5.- Bajo el marco normativo aludido, de la revisión de la propuesta de convenio, **se desprende que el mismo NO presenta la estructura básica que debe ostentar los convenios que se formulen, de acuerdo a lo previsto en el art. 9° del Reglamento en mención, pese a que incluso dicho Reglamento establece que el contenido del convenio es definido de mutuo acuerdo por las partes.**

3.6.- En esa línea, la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad a sus funciones, se pronuncia sobre aspectos de orden legal y/o sobre el marco legal del convenio en comento, en ese sentido de la revisión del citado Convenio, se verifica que el mismo **no consigna Marco Legal, hecho que contraviene el artículo 9° del Reglamento para la formulación, suscripción, ejecución, seguimiento y evaluación de Convenios de Colaboración Interinstitucional entre la UNCP y los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales aprobado con Resolución N° 3595-CU-2018**, que prevé como parte integrante del convenio, la Base Legal correspondiente.

3.7.- Así también, considerando que el referido convenio, contempla que las Partes se comprometen a apoyar financieramente los programas de trabajo, proyectos y actividades que se originen del presente convenio, en la medida de su disponibilidad presupuestal; respecto a tal responsabilidad resulta pertinente el pronunciamiento por parte de la Oficina de Presupuesto, a efectos de advertir si se cuenta con financiamiento para asumir dichos compromisos.

3.8.- A su vez, el **aspecto material del referido convenio**, es decir respecto a las obligaciones y/o compromisos, coordinaciones y otros, ello concierne ser objeto de pronunciamiento por parte de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, **conforme a sus funciones previstos en el MOF y ROF de la UNCP y al Reglamento para la formulación, suscripción, ejecución y evaluación de convenios de colaboración interinstitucional entre la UNCP y organismos públicos y privados aprobado con Resolución N° 3595-CU-2018**, recomendando tener presente lo antedicho.

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA



En ese contexto y habiéndose evaluado el pedido en base únicamente a la documentación adjunta al expediente; esta Oficina de Asesoría Jurídica en mérito al artículo 182.2 del TUO de la Ley N° 27444, **OPINA:**

- ✓ **SUBSANAR** las observaciones a la propuesta de convenio en mención, acorde a lo indicado en el numeral 3.6 y 3.7 del presente Informe Legal.
- ✓ **RECOMENDAR** tener presente lo señalado en el numeral 3.8 del presente Informe Legal.

Es cuanto informo, sobre el presente asunto, para los fines que competan.

Atentamente;

Abg. Josimar Enrique Meza Buendía
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

C/c.
Archivo
OAJ/JMB